



PUTUSAN

Nomor 911 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANI WAHYUNI, bertempat tinggal di Dusun Bowongan RT.003/RW.003, Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Priyadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Joko Priyadi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Mojo, RT.02/RW.02, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN**, berkedudukan di Jalan Serayu Timur Nomor 141 Madiun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pejabat dan Pegawai pada Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Madiun beralamat di Gedung Djuanda I, Lantai 15, Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-422/MK.1/2021 tanggal 2 November 2021;
2. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Cq. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ponorogo, alamat Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 74 Ponorogo, diwakili oleh Beby Lolita

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriani, S.E., M.M., selaku Pemimpin Kantor Wilayah 18, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahimsa Syafi'i W A, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Wilayah 18, beralamat di BNI Cabang Ponorogo, Jalan Cokroaminoto Nomor 74, Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W18/12.1/1453/R tanggal 8 November 2021;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Madiun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

Bahwa agar ada suatu kepastian hukum dan tidak ada hak seseorang yang dilanggar serta dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain maka Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya memerintahkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Madiun untuk membatalkan penjualan lelang terhadap sebidang tanah seluas 2.110 m² (dua ribu seratus sepuluh meter persegi) berikut bangunan SPBU di atasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1304 terletak di Jalan Raya Pacitan-Solo, Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Nopember 2021;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah membuat surat permohonan agar tidak dilakukan penjualan lelang terhadap objek jaminan kepada Tergugat I/KPKNL dengan Suratnya Nomor 12/UP/IX/2021 tertanggal 27 September 2021;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Permohonan Penggugat Nomor 12/UP/IX/2021 tertanggal 27 September 2021 kepada Tergugat I tersebut oleh Tergugat I dijawab dengan Suratnya Nomor S-865/WKN.10/KNL.06/2021 tertanggal 28 September 2021 yang mana surat tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 30 September 2021;
4. Menyatakan objek dalam gugatan perkara ini adalah sama dengan objek gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pct., yaitu “sebidang tanah seluas 2.110 m² (dua ribu seratus sepuluh meter persegi) berikut bangunan SPBU di atasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1304 terletak di Jalan Raya Pacitan–Solo, Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan/objek lelang;
5. Menyatakan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Kepala Kantor Pertanahan tidak boleh melakukan Pendaftaran Peralihan Hak, jika tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan”. Oleh karena itu secara yuridis hak atas tanah yang sedang dalam sengketa di Pengadilan tidak dapat menjadi objek perjanjian jual beli, karena tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 1320 Ayat (3) yaitu hal tertentu, maka akibat hukumnya batal demi hukum;
6. Menyatakan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentunya pembeli lelang sangat dirugikan karena objek yang dibeli dari lelang tersebut tidak dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tahu kalau objek lelang saat ini baru menjadi objek dalam Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pct., di Pengadilan Negeri Pacitan;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mendaftarkan “sebidang tanah seluas 2.110 m² (dua ribu seratus sepuluh meter persegi) berikut bangunan SPBU di atasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1304 terletak di Jalan Raya Pacitan–Solo, Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan/objek lelang untuk dijual

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt/2023



secara lelang melalui Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menerima permohonan lelang dari Tergugat II untuk menjual "sebidang tanah seluas 2.110 m² (dua ribu seratus sepuluh meter persegi) berikut bangunan SPBU di atasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1304 terletak di Jalan Raya Pacitan–Solo, Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan/objek lelang secara lelang adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dengan menjual sebidang tanah seluas 2.110 m² (dua ribu seratus sepuluh meter persegi) berikut bangunan SPBU di atasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1304 terletak di Jalan Raya Pacitan–Solo, Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan/objek lelang secara lelang adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan akibat perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum maka segala apa yang ada atau lahir akibat perbuatan tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum;
12. Menyatakan Pengumuman lelang eksekusi hak taggungan terhadap sebidang tanah seluas 2.110 m² (dua ribu seratus sepuluh meter persegi) berikut bangunan SPBU di atasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1304 terletak di Jalan Raya Pacitan–Solo, Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum;
13. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan imateriil sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
14. Bahwa kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dibayar seketika oleh Para Tergugat secara

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng setelah perkara ini diputus walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar seketika kepada Penggugat kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dibayar seketika oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng setelah perkara ini diputus walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

16. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

2. Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*exceptio obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Madiun telah menjatuhkan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mad., tanggal 2 Maret 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp697.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 290/PDT/2022/PT SBY., tanggal 2 Juni

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt/2023



2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mad., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat atau setidaknya tidaknya eksepsi dari Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat tidak dapat diterima;
- Mengabulkan gugatan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juni 2022, kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Madiun tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perlu memperbaiki pertimbangan *judex facti* tentang eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas serta kurang pihak, oleh karena objek jaminan telah bersertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 1304 sehingga batas-batas tanah seperti yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik, maka gugatan Penggugat sudah jelas tidak kabur;
- Bahwa tentang eksepsi Tergugat II gugatan Penggugat kurang pihak, karena pokok gugatan Penggugat adalah pencegahan pelaksanaan lelang atas objek jaminan milik Penggugat, maka pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat telah tepat, maka gugatan Penggugat tidak kurang pihak;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak;
- Bahwa oleh karena terbukti Penggugat telah wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan Tergugat I dan telah diperingatkan tetapi Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka sesuai ketentuan pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Tergugat I berhak menjual lelang objek jaminan dan Tergugat II atas permohonan Tergugat I telah melaksanakan proses lelang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 290/PDT/2022/PT SBY., tanggal 2 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mad., tanggal 2 Maret 2022 harus diperbaiki sepanjang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai memperbaiki amar Dalam Eksepsi menjadi "Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ANI WAHYUNI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANI WAHYUNI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 290/PDT/2022/PT SBY., tanggal 2 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Mad., tanggal 2 Maret 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt/2023